

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Áp dụng cho lần bán thứ 06)

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 20/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp về quy chế cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 37/2024/HĐDVĐG-BTA.HN ngày 12/6/2024 và Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kèm theo giữa Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành về việc đấu giá tài sản.

Quy chế này quy định cụ thể việc đấu giá tài sản tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp. Quy chế này bao gồm các điều khoản sau:

PHẦN 1:
THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1: Tài sản đấu giá: 01 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 125, tờ bản đồ số 25, diện tích: 303,2m² có địa chỉ tại: Tổ dân phố 2, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 016014, số vào sổ cấp GCN: CS 02356 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 23/6/2022, đứng tên bà Tạ Thị Liên.

Mô tả chi tiết tài sản:

1. Thửa đất:

- a) Thửa đất số: 125, Tờ bản đồ số: 25
b) Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh



- c) Diện tích: 303,2m² (Bằng chữ: Ba trăm linh ba phẩy hai mét vuông);
d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
đ) Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;
e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
g) Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Nhà ở: -/-

3. Công trình xây dựng khác: -/-

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-

5. Cây lâu năm: -/-

6. Ghi chú:

- Theo bản xác nhận tài sản riêng được UBND thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chứng thực số 66, ngày 05 tháng 5 năm 2022./.

Lưu ý:

- Tài sản đấu giá được bán theo nguyên trạng thực tế của tài sản. Sau khi mua hồ sơ, khách hàng có trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu hồ sơ tài sản, tình trạng tranh chấp, chất lượng tài sản, ... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến tài sản trước khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.
- Theo Chứng thư thẩm định giá, hiện trạng trên tài sản đấu giá đang cho mượn trồng cây nông nghiệp ngắn ngày.

Điều 2: Nguồn gốc tài sản

Là tài sản thế chấp của bà Tạ Thị Liên để đảm bảo cho khoản vay của bà Tạ Thị Liên cùng chồng là ông Nguyễn Sỹ Tân tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Vinh – Phòng giao dịch Hưng Dũng.

Điều 3: Hồ sơ pháp lý

- Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 016014, số vào sổ cấp GCN: CS 02356 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 23/6/2022, đứng tên bà Tạ Thị Liên;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 2629077.22 ngày .../08/2022 giữa bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Vinh và bên thế chấp là bà Tạ Thị Liên. Hợp đồng được công chứng ngày 04/8/2022 tại Phòng Công chứng số 2, địa chỉ 173 đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, số công chứng 636, quyền số: 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD;

- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Hương Khê, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh;

- Hợp đồng tín dụng số 8177036.22 ngày 04/8/2022 giữa bên cấp tín dụng là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Vinh – Phòng giao dịch Hưng Dũng và bên được cấp tín dụng là bà Tạ Thị Liên cùng chồng là ông Nguyễn Sỹ Tân;

- Biên bản tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm ngày 29/8/2023 giữa bên nhận bàn

giao là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và bên bàn giao là bà Tạ Thị Liên cùng chồng là ông Nguyễn Sỹ Tân;

- Quyết định số ngày ... /... /2023 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) v/v xử lý tài sản bảo đảm;

- Phiếu yêu cầu đăng ký, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Hương Khê, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh chứng nhận ngày 26/3/2024;

- Chứng thư thẩm định giá số C2403-0072/CEN VALUE-CTTĐG ngày 06/03/2024 của Công ty CP thẩm định giá Thế Kỷ - Chi nhánh tại Hà Nội;

- Công văn số 073312.25 ngày 21/3/2025 của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam về việc đề nghị bán đấu giá tài sản.

- Các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan trong Hợp đồng thế chấp và các hồ sơ pháp lý kèm theo.

Điều 4: Giá khởi điểm: 709.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm linh chín triệu đồng).

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN (nếu có) nhưng chưa bao gồm thuế, chi phí, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá. Các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

Điều 5: Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản từ 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 bằng 01 trong 03 hình thức tham khảo/mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

+ **Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành** – Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ **Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam** – Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Coninco Tower, số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+ **LK 02, nhà số 7, đường Nguyễn Khản, khu đô thị Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.**

Điều 6: Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản từ 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành (Theo Quy chế ban hành kèm theo), trừ trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

Điều 7: Thời gian và địa điểm xem tài sản: Liên tục, trong giờ hành chính các ngày 31/3/2025 và 01, 02/4/2025 tại nơi có tài sản (địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Vũ Quang, huyện

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

Điều 8: Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 04/04/2025 tại LK 02, nhà số 7, đường Nguyễn Khản, khu đô thị Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Giờ hành chính: Sáng: 08 giờ 00 phút – 12 giờ 00 phút, Chiều: 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút

PHẦN 3:

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 9: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể như sau:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm 3 Điều này;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 10: Hồ sơ đăng ký tham gia

+ Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Giấy đăng ký kinh doanh (01 bản sao có chứng thực).
- CCCD/CC/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (01 bản sao có chứng thực).
- Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).

+ Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- CCCD/CC/Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá (01 bản sao có chứng thực).
- Giấy xác nhận thông tin về cư trú (01 bản gốc trong trường hợp có sự thay đổi thông tin về nơi cư trú so với Căn cước Công dân);

- Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).
- + **Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:**
- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).
- CCCD/CC/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực).

Lưu ý: Các bản sao có chứng thực yêu cầu có thời hạn trong vòng 06 (sáu) tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Tổ chức, cá nhân được bổ sung nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính trước ngày cuộc đấu giá được tổ chức.

Điều 11: Thủ tục tham gia tại cuộc đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CCCD/CC/Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu thuộc trường hợp ủy quyền) để đối chiếu, kiểm tra.

Điều 12: Tiền đặt trước

a) Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp khoản tiền đặt trước là: **70.900.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi triệu, chín trăm nghìn đồng), bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo thông tin sau:

- + **Tên tài khoản:** Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
- + **Số tài khoản:** 1500726105
- + **Mở tại:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội.
- + **Nội dung chuyển khoản:** [Họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là bất động sản tại Vũ Quang, Hà Tĩnh]
- b) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **200.000 đồng/hồ sơ** (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng/Một hồ sơ).

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức.

c) Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

d) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan; và ngược lại, trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 13 Quy chế này.

e) Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có hồ sơ tham gia đấu giá không hợp lệ nhưng đã chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá thì tổ chức, cá nhân đó không được điều kiện tham gia cuộc đấu giá. Tiền đặt trước của tổ chức, cá nhân trong trường hợp đó được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

f) Mọi khoản phí, chi phí (nếu có) liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền

đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả, mức phí chuyển tiền theo quy định của các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng.

Điều 13: Các trường hợp vi phạm Quy chế không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể: Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, sau khi trừ giá dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản. Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

PHẦN 4:

THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 14: Hình thức, phương thức đấu giá

- Trình tự, thủ tục đấu giá: Đấu giá theo thủ tục rút gọn;
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 15: Bước giá

Bước giá: **5.000.000 đồng/bước giá** (Bằng chữ: Năm triệu đồng/bước giá).

Điều 16: Nguyên tắc đấu giá tài sản

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Điều 17: Nội quy cuộc đấu giá

1. Những người không tham gia cuộc đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, người dưới 16 tuổi không được vào phòng đấu giá.
2. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng giờ và mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, mọi trường hợp đến muộn sau khi đấu giá viên điều hành khai mạc cuộc đấu giá sẽ không được tham gia cuộc đấu giá.
3. Nếu việc trao đổi với tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu thông đồng, liên kết đim giá tài sản sẽ được người điều hành cuộc đấu giá xử lý theo quy định.
4. Người tham gia đấu giá không được mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức cuộc đấu giá;
5. Không được sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trong thời gian đang diễn ra cuộc đấu giá. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được hành vi của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia cuộc đấu giá.
6. Người tham gia đấu giá ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, sắp xếp, không tự tiện đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá, không được ra khỏi phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên điều hành;
7. Người tham gia đấu giá không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị quay phim, ghi hình nhằm mục đích chụp hình, quay phim, phát truyền thông tin cuộc đấu giá ra bên ngoài.
8. Người tham gia đấu giá phải chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của đấu giá viên, chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của đấu giá viên điều hành. Mọi hành vi vi phạm nhằm cản trở, gây rối hoạt động đấu giá tài sản sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này.

Điều 18: Diễn biến cuộc đấu giá

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu;
- l) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 42 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Điều 19: Thực hiện trả giá

a. Cách thức đấu giá:

- Tại mỗi vòng đấu giá, mỗi người tham gia đấu giá được phát 01 tờ phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá ghi giá trả bằng số, giá trả bằng chữ và ký ghi rõ họ tên vào phiếu trả giá rồi nộp lại phiếu hoặc bỏ phiếu vào thùng phiếu. Thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu của mỗi vòng đấu tối đa là 5 (năm) phút kể từ khi đấu giá viên tuyên bố bắt đầu thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu.

- Hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định hoặc chưa hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định nhưng tất cả người tham gia đấu giá người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Trong trường hợp tại vòng đấu trước liền kề mà tất cả người tham gia trả giá đều trả bằng giá khởi điểm của vòng đấu, thì giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo bằng giá khởi điểm của vòng đấu trước liền kề cộng thêm 01 (một) bước giá.

- Kể từ vòng đấu giá thứ hai trở đi, nếu người tham gia đấu giá không muốn tiếp tục đấu giá thì viết vào phiếu trả giá là “không tiếp tục tham gia”. Người tham gia đấu giá đã không trả giá tại vòng trước thì không được tham gia đấu giá tại các vòng đấu tiếp theo.

b. Cách trả giá và xử lý các trường hợp phát sinh về giá trả.

Tại mỗi vòng đấu, giá trả hợp lệ là giá trả từ giá khởi điểm trở lên và tròn bước giá (nếu trả giá cao hơn giá khởi điểm thì phần cao hơn phải là bội số của bước giá). Công thức trả giá như sau:

$$\text{Giá trả hợp lệ} = \text{Giá khởi điểm} + n \times \text{Bước giá.}$$

Trong đó:

Giá khởi điểm: là giá khởi điểm của vòng đấu giá.